Contratto di distribuzione

Tra

Selva Digitale S.r.l., con sede in Milano, Via Ostiglia 14, P.IVA 07318250962, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa Elena Sacchi, di seguito "il Fornitore",

e

Ginestra Distribuzione S.p.A., con sede in Parma, Via Emilia Ovest 300, P.IVA 02648730345, in persona del presidente del consiglio di amministrazione dott. Luigi Pastorino, di seguito "il Distributore",

premesso che il Fornitore ha sviluppato la suite di applicazioni per punto vendita denominata "Selva Retail Suite", che il Distributore opera da oltre vent'anni nel settore delle soluzioni per il commercio al dettaglio nell'Italia centro-meridionale e dispone di una rete di tecnici sul territorio, e che le parti hanno interesse a regolare in modo stabile la commercializzazione dei prodotti del Fornitore da parte del Distributore, si conviene quanto segue.

Art. 1 — Oggetto

Il Fornitore nomina il Distributore quale distributore dei prodotti elencati nell'Allegato 1 e il Distributore accetta, obbligandosi a promuoverne e a curarne la rivendita in nome e per conto proprio, con assunzione del rischio delle operazioni concluse con la propria clientela.

Art. 2 — Territorio ed esclusiva

Il Distributore opera in esclusiva nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il Fornitore si astiene dal concludere vendite dirette nel territorio, salvo che verso le catene a insegna nazionale elencate nell'Allegato 3, per le quali resta libero di trattare direttamente riconoscendo al Distributore la provvigione del 4% sull'imponibile.

Il Distributore si astiene dal promuovere i prodotti fuori dal territorio e dal distribuire prodotti concorrenti di quelli elencati nell'Allegato 1.

Art. 3 — Prodotti e listini

I prodotti, le versioni e i moduli sono elencati nell'Allegato 1. Il Fornitore può modificare la gamma con preavviso di novanta giorni, garantendo per almeno diciotto mesi la manutenzione delle versioni ritirate.

I prezzi di cessione al Distributore e gli sconti a volume sono quelli dell'Allegato 2, rivedibili annualmente con accordo scritto entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'esercizio successivo.

Gli ordini sono trasmessi dal Distributore attraverso il portale riservato messo a disposizione dal Fornitore e si intendono accettati se non rifiutati entro cinque giorni lavorativi. Le licenze d'uso destinate al cliente finale sono attivate dal Fornitore a seguito dell'ordine, alle condizioni d'uso pubblicate, che il Distributore si obbliga a far sottoscrivere al cliente prima dell'attivazione.

Il pagamento delle forniture avviene a sessanta giorni data fattura fine mese. Il superamento del fido di euro 120.000, concesso al Distributore e rivedibile dal Fornitore con preavviso di trenta giorni, sospende l'evasione degli ordini fino al rientro.

Art. 4 — Obblighi del Distributore

Il Distributore mantiene una struttura commerciale e tecnica adeguata, con almeno quattro tecnici certificati sui prodotti; partecipa ai corsi di aggiornamento organizzati dal Fornitore; garantisce alla clientela l'assistenza di primo livello; trasmette entro il giorno 10 di ciascun mese il rendiconto delle vendite e l'elenco dei clienti finali attivati.

Il Distributore non può modificare i prodotti né rimuovere i segni distintivi del Fornitore.

Art. 5 — Obblighi del Fornitore

Il Fornitore assicura la fornitura nei termini d'uso, l'assistenza di secondo livello, la formazione dei tecnici del Distributore per un minimo di dodici giornate l'anno e la messa a disposizione dei materiali promozionali.

Il Fornitore comunica al Distributore, con preavviso di trenta giorni, le date di rilascio delle nuove versioni e le eventuali interruzioni programmate dei servizi in cloud collegati ai prodotti.

Le parti si incontrano almeno due volte l'anno per esaminare l'andamento delle vendite, il piano commerciale e le iniziative promozionali; delle riunioni è redatto un verbale, sottoscritto dai partecipanti, che non modifica il contratto.

Art. 6 — Obiettivo annuo

Le parti convengono un obiettivo annuo di fatturato, a valore di cessione al Distributore, pari a euro 430.000. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo per due esercizi consecutivi, in misura superiore al 20%, dà facoltà al Fornitore di revocare l'esclusiva territoriale, previa contestazione scritta.

Art. 7 — Marchi

Il Fornitore concede al Distributore, per la durata del contratto e limitatamente al territorio, il diritto di usare i marchi "SELVA" e "SELVA RETAIL SUITE" nella sola attività di promozione e rivendita dei prodotti. Il diritto cessa automaticamente alla cessazione del contratto.

Art. 8 — Durata

Il contratto ha durata di tre anni a decorrere dal 1° giugno 2023, con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 9 — Riservatezza

Le parti si obbligano a non divulgare le informazioni tecniche e commerciali apprese in esecuzione del contratto e a restituire la relativa documentazione alla cessazione del rapporto.

Art. 10 — Responsabilità e garanzie

Il Fornitore garantisce la conformità dei prodotti alle specifiche pubblicate e ne assicura la manutenzione correttiva. È esclusa ogni responsabilità per il mancato guadagno del Distributore. Il Distributore tiene indenne il Fornitore dalle pretese della clientela finale derivanti da dichiarazioni difformi rese in fase di vendita.

Il Fornitore tiene indenne il Distributore dalle pretese di terzi che lamentino la violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale sui prodotti, a condizione che il Distributore ne dia comunicazione entro dieci giorni e consenta al Fornitore di gestire la difesa.

Ciascuna parte mantiene una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a euro 1.500.000.

Art. 11 — Risoluzione

Il contratto si risolve di diritto, con dichiarazione della parte adempiente da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, nelle ipotesi di: mancato pagamento di due fatture consecutive; violazione del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2; violazione degli obblighi di riservatezza; uso dei marchi difforme dall'art. 7.

Art. 12 — Mutamento del controllo del Fornitore

12.1 Agli effetti del presente articolo si ha mutamento del controllo quando un soggetto diverso da quelli che alla data odierna detengono il capitale del Fornitore acquisisce, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del Fornitore.

12.2 Il Fornitore comunica al Distributore il mutamento del controllo entro dieci giorni dal suo perfezionamento, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, indicando l'identità del nuovo titolare del controllo.

12.3 Ricevuta la comunicazione, il Distributore ha facoltà di recedere dal contratto entro trenta giorni, con effetto dal novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di recesso.

12.4 Il recesso di cui al punto 12.3 è esercitabile soltanto qualora il soggetto che ha acquisito il controllo del Fornitore, ovvero la società che lo controlla, sia compreso nell'elenco dei concorrenti dell'Allegato 4.

12.5 In pendenza del termine di cui al punto 12.3 e fino all'effetto del recesso restano ferme le obbligazioni delle parti; gli ordini già accettati sono comunque evasi.

Art. 13 — Cessione del contratto

Nessuna delle parti può cedere il contratto, o singoli diritti da esso derivanti, senza il consenso scritto dell'altra. Il consenso non può essere irragionevolmente negato quando la cessione avvenga a favore di società interamente controllata dalla parte cedente.

Art. 14 — Comunicazioni

Le comunicazioni previste dal contratto si effettuano a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:

Fornitore: Selva Digitale S.r.l., Via Ostiglia 14, 20139 Milano — selvadigitale@pec.selvadigitale.it

Distributore: Ginestra Distribuzione S.p.A., Via Emilia Ovest 300, 43126 Parma — ginestradistribuzione@pec.ginestradistribuzione.it, all'attenzione della direzione generale.

Art. 15 — Legge applicabile e foro

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per le controversie è competente in via esclusiva il Foro di Parma.

Parma, 8 maggio 2023

Selva Digitale S.r.l. — dott.ssa Elena Sacchi

Ginestra Distribuzione S.p.A. — dott. Luigi Pastorino

Allegato 4 — Elenco dei concorrenti

Ai fini dell'art. 12.4 sono considerati concorrenti del Distributore, alla data di sottoscrizione del contratto:

1. Albicocco Tech S.p.A., con sede in Bologna, P.IVA 03457210371;
2. Dirupo Systems S.r.l., con sede in Padova, P.IVA 04982110288;
3. Riva Cloud S.A., con sede in Lugano (Confederazione svizzera), n. CHE-114.882.017.

L'elenco può essere aggiornato soltanto per accordo scritto tra le parti; in difetto, esso resta quello sopra riportato.

Parma, 8 maggio 2023 — le parti come sopra rappresentate.